P U T U S A N

Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAWAL**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/29 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman Gg. Harapan Kel. Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga malam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jl. Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 07 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 07 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kesatu Subsideir) dan “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (dakwaan Kedua Subsidair);.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAWAL selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasy warna hijau setelah ditimbang berat bersih 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan pil ekstasy warna hijau setelah ditimbang dengan berat bersih 6,43 (enam koma empat tiga) gram;
   - 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning setelah ditimbang dengan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram;
   - 1 (satu) papan yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five);
   - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
   - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;
   - 1 (satu) buah handphone merk Redmi cassing warna biru;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau dijatuhi putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan juga mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-146/Enz.2/04/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAWAL** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,“ **T*anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu saksi Endra Safrizal bersama dengan saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlos Aritonang (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya peredaran dan transaksi penjualan pil Happy Five (H5) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan datang ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat **saksi Subhan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als Sibay (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) sedang duduk lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Subhan Als Sibay namun pada saat itu saksi Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai namun para saksi menyuruh saksi Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu saksi Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh terdakwa Muhammad Syawal sehingga para saksi menyuruh saksi Subhan Als Sibay untuk menghubungi terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut lalu sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang kembali kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memperlihatkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) kepadanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengantarkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut kepada saksi Subhan Als Sibay. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Jalan S.Parman Gg.Harapan Kec.Medan Baru Kota Medan lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam kamar di balik cermin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Sriwijaya Medan terdakwa bertemu dengan **RAHUL** (dalam lidik) yang merupakan anggota dari **AJAY** (**dalam lidik**) dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) kepada saksi Subhan Als Sibay lalu terdakwa menerima dan mengantarkannya kepada saksi Subhan Als Sibay, sedangkan narkotika jenis pil ekstasy tersebut diperoleh terdakwa dari **SURAT** (dalam lidik) yang mana narkotika jenis ekstasy tersebut diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain dan setelah terjual baru terdakwa membayarkan kembali kepada SURAT dan untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari **FERDI** (**dalam lidik**) di Kampung Kubur yang dibeli seharga Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dalam bungkus plastik merah dengan berat bruto 6,35 (enam koma tiga lima) gram;

B. 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 14.38 (empat belas koma tiga delapan) gram;

C. 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 14.38 (empat belas koma tiga delapan) gram;

D. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning dengan berat netto 7,8 (tujuh koma delapan) gram;

E. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange dalam bungkus plastik merah dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram;

F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terssebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E dan F yang diperiksa milik terdakwa atas nama **SUBHAN Als SIBAY dan MUHAMMAD SYAWAL** adalah:

A. Barang bukti A dan E benar mengandung **Etizolam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) No.Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.31 Tahun 2003 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

B. Barang bukti B,C dan D benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Barang bukti F **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAWAL** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, " T***anpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***".

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu saksi Endra Safrizal bersama dengan saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlos Aritonang (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya peredaran dan transaksi penjualan pil Happy Five (H5) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan datang ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat saksi Subhan Als Sibay (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Subhan Als Sibay namun pada saat itu saksi Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai namun para saksi menyuruh saksi Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu saksi Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh terdakwa Muhammad Syawal sehingga para saksi menyuruh saksi Subhan Als Sibay untuk menghubungi terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut lalu sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang kembali kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memperlihatkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) kepadanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengantarkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut kepada saksi Subhan Als Sibay. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Jalan S.Parman Gg.Harapan Kec.Medan Baru Kota Medan lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam kamar di balik cermin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dalam bungkus plastik merah dengan berat bruto 6,35 (enam koma tiga lima) gram;

B. 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 14.38 (empat belas koma tiga delapan) gram;

C. 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 14.38 (empat belas koma tiga delapan) gram;

D. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning dengan berat netto 7,8 (tujuh koma delapan) gram;

E. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange dalam bungkus plastik merah dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram;

F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terssebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E dan F yang diperiksa milik terdakwa atas nama **SUBHAN Als SIBAY dan MUHAMMAD SYAWAL** adalah:

A. Barang bukti A dan E benar mengandung **Etizolam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) No.Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.31 Tahun 2003 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

B. Barang bukti B,C dan D benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Barang bukti F **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAWAL** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)";**

Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu saksi Endra Safrizal bersama dengan saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlos Aritonang (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya peredaran dan transaksi penjualan pil Happy Five (H5) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan datang ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat saksi Subhan Als Sibay (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Subhan Als Sibay namun pada saat itu saksi Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai namun para saksi menyuruh saksi Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu saksi Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh terdakwa Muhammad Syawal sehingga para saksi menyuruh saksi Subhan Als Sibay untuk menghubungi terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut lalu sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang kembali kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memperlihatkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) kepadanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengantarkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut kepada saksi Subhan Als Sibay. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Jalan S.Parman Gg.Harapan Kec.Medan Baru Kota Medan lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam kamar di balik cermin;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI dalam mengedarkan psikotropika tersebut sehingga saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dalam bungkus plastik merah dengan berat bruto 6,35 (enam koma tiga lima) gram;

B. 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 14.38 (empat belas koma tiga delapan) gram;

C. 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 14.38 (empat belas koma tiga delapan) gram;

D. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning dengan berat netto 7,8 (tujuh koma delapan) gram;

E. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange dalam bungkus plastik merah dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram;

F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terssebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E dan F yang diperiksa milik terdakwa atas nama **SUBHAN Als SIBAY dan MUHAMMAD SYAWAL** adalah:

A. Barang bukti A dan E benar mengandung **Etizolam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) No.Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.31 Tahun 2003 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

B. Barang bukti B, C dan D benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Barang bukti F **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf c UU NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAWAL** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan IV jenis pil Happy Five (H5)".**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu saksi Endra Safrizal bersama dengan saksi Khaidir Ihsan dan saksi Roberto Carlos Aritonang (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya peredaran dan transaksi penjualan pil Happy Five (H5) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan datang ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat saksi Subhan Als Sibay (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Subhan Als Sibay namun pada saat itu saksi Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai namun para saksi menyuruh saksi Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu saksi Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh terdakwa Muhammad Syawal sehingga para saksi menyuruh saksi Subhan Als Sibay untuk menghubungi terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut lalu sekira pukul 04.30 WIB terdakwa datang kembali kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memperlihatkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) kepadanya dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengantarkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut kepada saksi Subhan Als Sibay. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Jalan S.Parman Gg.Harapan Kec.Medan Baru Kota Medan lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam kamar di balik cermin;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika tersebut sehingga terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dalam bungkus plastik merah dengan berat bruto 6,35 (enam koma tiga lima) gram;

B. 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 14.38 (empat belas koma tiga delapan) gram;

C. 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 14.38 (empat belas koma tiga delapan) gram;

D. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning dengan berat netto 7,8 (tujuh koma delapan) gram;

E. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna orange dalam bungkus plastik merah dengan berat bruto 2,18 (dua koma satu delapan) gram;

F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terssebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E dan F yang diperiksa milik terdakwa atas nama **SUBHAN Als SIBAY dan MUHAMMAD SYAWAL** adalah:

A. Barang bukti A dan E benar mengandung **Etizolam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) No.Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.31 Tahun 2003 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

B. Barang bukti B,C dan D benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Barang bukti F **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Endra Safrizal,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan sudah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi di persidangan sehubungan Saksi dan tim yang terdiri dari Khaidir Ihsan dan Roberto Carlos Aritonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syawal dan Subhan Alias Sibay;
   - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Subhan Alias Sibay karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ekstasi dan shabu dan juga pil Erimin 5 (happy five);
   - Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
   - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay ditemukan 100 (seratus) papan yang terdiri dari 1000 (seribu) butir pil Erimin 5 (happy five), 1 (satu) unit handphone merk Oppo casing merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau;
   - Bahwa awalnya Tim mendapat informasi tentang adanya peredaran pil Erimin 5 (Happy Five) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, sehingga Saksi dan tim datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana tim melihat Subhan Alias Sibay sedang duduk lalu tim langsung melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay namun pada saat itu Subhan Alias Sibay membuang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai, kemudian tim menyuruh Subhan Alias Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Alias Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil Erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Terdakwa sehingga tim menyuruh Subhan Alias Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ke tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali lalu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui telah mengantarkan 100 (seratus) papan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada Subhan Alias Sibay. Selanjutnya tim membawa Terdakwa dan Subhan Alias Sibay ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kec. Medan Baru Kota Medan lalu tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar di balik cermin;
- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) papan yang terdiri dari 1000 (Seribu) butir pil erimin 5 (happy five) ditemukan di lantai yang tidak jauh dari tempat Subhan Alis Sibay duduk, dimana barang tersebut dilemparkan atau dicampakkan oleh Subhan Alis Sibay ketika Saksi dan tim menangkap Subhan Alis Sibay dan 2 (dua) unit handphone milik Subhan Alis Sibay ditemukan dari tangannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasi, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi, 1 (satu) papan Erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu ditemukan di dalam dompet kecil berwarna merah muda terletak di balik cermin di dalam kamar rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan dari tangannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Subhan Alis Sibay memiliki narkotika dan psikotropika tersebut untuk dijualkannya kepada orang lain dan narkotika jenis shabu untuk digunakannya sendiri serta 1 (satu) papan pil Erimin 5 (happy five) disimpan oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika berupa ekstasy dan shabu-shabu serta psikotropika berupa pil Erimin 5 (happy five) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Khaidir Ihsan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi di persidangan sehubungan Saksi dan tim yang terdiri dari Endra Safrizal dan Roberto Carlos Aritonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syawal dan Subhan Alias Sibay;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Subhan Alias Sibay karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ekstasi dan shabu dan juga pil Erimin 5 (happy five);
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay ditemukan 100 (seratus) papan yang terdiri dari 1000 (seribu) butir pil Erimin 5 (happy five), 1 (satu) unit handphone merk Oppo casing merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau;
- Bahwa awalnya Tim mendapat informasi tentang adanya peredaran pil Erimin 5 (Happy Five) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, sehingga Saksi dan tim datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana tim melihat Subhan Alias Sibay sedang duduk lalu tim langsung melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay namun pada saat itu Subhan Alias Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai, kemudian tim menyuruh Subhan Alias Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Alias Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil Erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Terdakwa sehingga tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuruh Subhan Alias Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ke tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali lalu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui telah mengantarkan 100 (seratus) papan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada Subhan Alias Sibay. Selanjutnya tim membawa Terdakwa dan Subhan Alias Sibay ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kec. Medan Baru Kota Medan lalu tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar di balik cermin;
- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) papan yang terdiri dari 1000 (Seribu) butir pil erimin 5 (happy five) ditemukan di lantai yang tidak jauh dari tempat Subhan Alis Sibay duduk, dimana barang tersebut dilemparkan atau dicampakkan oleh Subhan Alis Sibay ketika Saksi dan tim menangkap Subhan Alis Sibay dan 2 (dua) unit handphone milik Subhan Alis Sibay ditemukan dari tangannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasi, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi, 1 (satu) papan Erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu ditemukan di dalam dompet kecil berwarna merah muda terletak di balik cermin di dalam kamar rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan dari tangannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Subhan Alis Sibay memiliki narkotika dan psikotropika tersebut untuk dijualkannya kepada orang lain dan narkotika jenis shabu untuk digunakannya sendiri serta 1 (satu) papan pil Erimin 5 (happy five) disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika berupa ekstasy dan shabu-shabu serta psikotropika berupa pil Erimin 5 (happy five) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Robert Carlos Aritonang**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi di persidangan sehubungan Saksi dan tim yang terdiri dari Khaidir Ihsan dan Endra Safrizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syawal dan Subhan Alias Sibay;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Subhan Alias Sibay karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ekstasi dan shabu dan juga pil Erimin 5 (happy five);
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay ditemukan 100 (seratus) papan yang terdiri dari 1000 (seribu) butir pil Erimin 5 (happy five), 1 (satu) unit handphone merk Oppo casing merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau;
- Bahwa awalnya Tim mendapat informasi tentang adanya peredaran pil Erimin 5 (Happy Five) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, sehingga Saksi dan tim datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana tim melihat Subhan Alias Sibay sedang duduk lalu tim langsung melakukan penangkapan terhadap Subhan Alias Sibay namun pada saat itu Subhan Alias Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai, kemudian tim menyuruh Subhan Alias Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Alias Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil Erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Terdakwa sehingga tim menyuruh Subhan Alias Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ke tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali lalu dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui telah mengantarkan 100 (seratus) papan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Subhan Alias Sibay. Selanjutnya tim membawa Terdakwa dan Subhan Alias Sibay ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kec. Medan Baru Kota Medan lalu tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar di balik cermin;

- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) papan yang terdiri dari 1000 (Seribu) butir pil erimin 5 (happy five) ditemukan di lantai yang tidak jauh dari tempat Subhan Alis Sibay duduk, dimana barang tersebut dilemparkan atau dicampakkan oleh Subhan Alis Sibay ketika Saksi dan tim menangkap Subhan Alis Sibay dan 2 (dua) unit handphone milik Subhan Alis Sibay ditemukan dari tangannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasi, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi, 1 (satu) papan Erimin 5 (happy five) dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu ditemukan di dalam dompet kecil berwarna merah muda terletak di balik cermin di dalam kamar rumah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan dari tangannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Subhan Alis Sibay memiliki narkotika dan psikotropika tersebut untuk dijualkannya kepada orang lain dan narkotika jenis shabu untuk digunakannya sendiri serta 1 (satu) papan pil Erimin 5 (happy five) disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika berupa ekstasy dan shabu-shabu serta psikotropika berupa pil Erimin 5 (happy five) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Subhan Als Sibay**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat pesanan 100 (seratus) papan pil Erimin 5 (Happy Five) dengan harga jual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per papan, selanjutnya Saksi menghubungi Ajay (dalam lidik) dan memesan 100 (seratus) papan pil Erimin 5 (Happy Five), kemudian Ajay memberitahu bahwa 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut akan diserahkan melalui Terdakwa Muhammad Syawal di Pajak Kampung Lalang Jalan Klambir V Kel.Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di Pajak Kampung Lalang lalu Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) dan pergi meninggalkan Saksi sendiri;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi kemudian datang anggota kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi sehingga Saksi membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai lalu anggota kepolisian menyuruh Saksi untuk mengambilnya kembali lalu Saksi mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil erimin 5 (Happy Five) adalah milik Saksi yang baru diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian kemudian menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ke tempat tersebut lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memperlihatkan 100 (seratus) papan pil Erimin 5 (Happy Five) kepadanya;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu dan ekstasi serta psikotropika jenis pil Erimin 5 (Happy Five) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Subhan Als Sibay dan Muhammad Syawal sebagaimana dalam huruf A dan E berupa 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange adalah benar mengandung Etizolam terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan IV Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kemudian barang bukti dalam huruf B, C dan D berupa 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau, 30 (tiga puluh) buitr tablet berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti sebagaimana dalam huruf F benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undaang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Syawal** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini atas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Subhan Als Sibay berupa tindak pidana narkotika dan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan Subhan Als Sibay ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamanakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning, 1 (satu) papan yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil Erimin 5 (happy five), 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi casing warna biru;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di baik cermin di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa yang dapatkan dari seorang laki-laki bernama Surat, dimana ekstasi tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang, kemudian nanti setelah terjual baru Terdakwa dibayarkan kepada Surat. Kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki bernama Ferdi;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ekstasi kepada orang seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu butirnya dan untuk Erimin 5 (happy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

five) yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merupakan barang yang lebih diberikan Rahul kepada Terdakwa sehingga masih Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa menerima pil Erimin 5 (happy five) tersebut dari anggotanya Ajay yang bernama Rahul pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan diberikan upah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan 100 (seratus) papan pil Erimin 5 (happy five) tersebut, namun uangnya belum ada Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu dan ekstasi dan juga psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau setelah ditimbang berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan pil ekstasi warna hijau setelah ditimbang dengan berat bersih 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning setelah ditimbang dengan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) papan yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five);
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi casing warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB Subhan Als Sibay ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan sehubungan tindak pidana psikotropika;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Lalang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Subhan Als Sibay ditemukan 100 (seratus) papan yang terdiri dari 1000 (seribu) butir pil Erimin 5 (happy five), 1 (satu) unit handphone merk Oppo casing merah, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi tentang adanya peredaran pil Erimin 5 (Happy Five) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, sehingga petugas kepolisian datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana tim melihat Subhan Als Sibay sedang duduk lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Subhan Als Sibay namun pada saat itu Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai, kemudian petugas kepolisian menyuruh Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil Erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Subhan Als Sibay Terdakwa sehingga tim menyuruh Subhan Als Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali dan Terdakwa mengakui telah mengantarkan 100 (seratus) papan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada Subhan Als Sibay. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Subhan Als Sibay ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kec. Medan Baru Kota Medan lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar di balik cermin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Subhan Als Sibay mendapat pesanan 100 (seratus) papan pil Erimin 5 (Happy Five) dengan harga jual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per papan, selanjutnya Subhan Als Sibay menghubungi Ajay (dalam lidik) dan memesan 100 (seratus) papan pil Erimin 5 (Happy Five), kemudian Ajay memberitahu bahwa 100 (seratus) papan pil Happy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Five (H5) tersebut akan diserahkan melalui Terdakwa di Pajak Kampung Lalang Jalan Klambir V Kel.Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Subhan Als Sibay bertemu di Pajak Kampung Lalang lalu Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) dan pergi meninggalkan Subhan Als Sibay sendiri;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi kemudian datang anggota kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Subhan Als Sibay sehingga Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai lalu anggota kepolisian menyuruh Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian kemudian menyuruh Subhan Als Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ke tempat tersebut lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memperlihatkan 100 (seratus) papan pil Erimin 5 (Happy Five) kepadanya;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika dan psikotropika untuk dijualkannya kepada orang lain sedangkan narkotika jenis sabu akan digunakannya sendiri serta 1 (satu) papan pil Erimin 5 (happy five) disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan atau menguasai atau memiliki Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu serta psikotropika jenis pil Erimin 5 (Happy Five) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumlatif yang disusun secara subsidairitas, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Syawal ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB Subhan Als Sibay ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan sehubungan tindak pidana psikotropika, selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sehubungan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi tentang adanya peredaran pil Erimin 5 (Happy Five) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, sehingga petugas kepolisian datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana tim melihat Subhan Als Sibay sedang duduk lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Subhan Als Sibay namun pada saat itu Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai, kemudian petugas kepolisian menyuruh Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil Erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Subhan Als Sibay Terdakwa sehingga tim menyuruh Subhan Als Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali dan Terdakwa mengakui telah mengantarkan 100 (seratus) papan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada Subhan Als Sibay. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Subhan Als Sibay ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kec. Medan Baru Kota Medan lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar di balik cermin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Subhan Als Sibay dan Muhammad Syawal sebagaimana dalam huruf A dan E berupa 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange adalah benar mengandung Etizolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kemudian barang bukti dalam huruf B, C dan D berupa 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau, 30 (tiga puluh) buitr tablet berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti sebagaimana dalam huruf F benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undaang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik Andri S. Nasution, S.H. tanggal 08 Februari 2024 bahwa barang bukti berupa narkotika dalam perkara Terdakwa Muhammad Syawal berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau setelah ditimbang berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan pil ekstasi warna hijau setelah ditimbang dengan berat bersih 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning setelah ditimbang dengan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Sehingga dengan demikian jumlah berat barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa tersebut yaitu 29,31 gram atau beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Mnimbang, bahwa penguasaan atau kepemilikan narkotika jenis ekstasi dan shabu yang ditemukan sewaktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam rangka untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I karena di persidangan tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam dakwan kesatu primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwan kesatu primair dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB Subhan Als Sibay ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan sehubungan tindak pidana psikotropika, selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sehubungan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi tentang adanya peredaran pil Erimin 5 (Happy Five) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, sehingga petugas kepolisian datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana tim melihat Subhan Als Sibay sedang duduk lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Subhan Als Sibay namun pada saat itu Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai, kemudian petugas kepolisian menyuruh Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil Erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Subhan Als Sibay Terdakwa sehingga tim menyuruh Subhan Als Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali dan Terdakwa mengakui telah mengantarkan 100 (seratus) papan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada Subhan Als Sibay. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Subhan Als Sibay ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kec. Medan Baru Kota Medan lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar di balik cermin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Subhan Als Sibay dan Muhammad Syawal sebagaimana dalam huruf A dan E berupa 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange adalah benar mengandung Etizolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kemudian barang bukti dalam huruf B, C dan D berupa 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau, 30 (tiga puluh) buitr tablet berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti sebagaimana dalam huruf F benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik Andri S. Nasution, S.H. tanggal 08 Februari 2024 bahwa barang bukti berupa narkotika dalam perkara Terdakwa Muhammad Syawal berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasy warna hijau setelah ditimbang berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan pil ekstasy warna hijau setelah ditimbang dengan berat bersih 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning setelah ditimbang dengan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Sehingga dengan demikian total berat barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa tersebut yaitu 29,35 (dua puluh sembilan koma tiga puluh lima) gram atau beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa penguasaan atau kepemilikan narkotika golongan I jenis ekstasi dan shabu oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, tetapi Terdakwa menguasai dan memilikinya secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau sama dengan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwan kesatu primair dan kesatu subsidair dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sedangkan Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

04.30 WIB Subhan Als Sibay ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan sehubungan tindak pidana psikotropika, selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sehubungan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi tentang adanya peredaran pil Erimin 5 (Happy Five) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, sehingga petugas kepolisian datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana tim melihat Subhan Als Sibay sedang duduk lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Subhan Als Sibay namun pada saat itu Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai, kemudian petugas kepolisian menyuruh Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil Erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Subhan Als Sibay Terdakwa sehingga tim menyuruh Subhan Als Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali dan Terdakwa mengakui telah mengantarkan 100 (seratus) papan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada Subhan Als Sibay. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Subhan Als Sibay ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kec. Medan Baru Kota Medan lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar di balik cermin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Subhan Als Sibay dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad Syawal sebagaimana dalam huruf A dan **E** berupa 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dan **10 (sepuluh) butir tablet warna orange** adalah benar mengandung Etizolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kemudian barang bukti dalam huruf B, C dan D berupa 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau, 30 (tiga puluh) buitr tablet berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti sebagaimana dalam huruf F benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undaang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna orange adalah benar mengandung Etizolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,

Menimbang, bahwa psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, di persidangan tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, tetapi barang bukti berupa psikotropika tersebut ditemukan dalam penguasaan atau kepemilikan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsidair yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau sama dengan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwan kedua primair dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sedangkan Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 04.30 WIB Subhan Als Sibay ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan sehubungan tindak pidana psikotropika, selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di Jalan Kelambir V Pajak Kampung Lalang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal sehubungan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi tentang adanya peredaran pil Erimin 5 (Happy Five) di Jalan Kelambir V Pajak Kp.Lalang Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal Kota Medan, sehingga petugas kepolisian datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana tim melihat Subhan Als Sibay sedang duduk lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Subhan Als Sibay namun pada saat itu Subhan Als Sibay membuang 100 (seratus) papan pil Happy Five (H5) tersebut ke lantai, kemudian petugas kepolisian menyuruh Subhan Als Sibay untuk mengambilnya kembali lalu Subhan Als Sibay mengakui bahwa 100 (seratus) papan pil pil Erimin 5 (Happy Five) adalah miliknya yang baru diantarkan oleh Subhan Als Sibay Terdakwa sehingga tim menyuruh Subhan Als Sibay untuk menghubungi Terdakwa dan memintanya kembali ketempat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kembali dan Terdakwa mengakui telah mengantarkan 100 (seratus) papan pil erimin 5 (Happy Five) tersebut kepada Subhan Als Sibay. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Subhan Als Sibay ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S. Parman Gg. Harapan Kec. Medan Baru Kota Medan lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir pil erimin Happy Five (H5), 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir ekstasy warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan ekstasy warna hijau, 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar di balik cermin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 839/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara Subhan Als Sibay dan Muhammad Syawal sebagaimana dalam huruf A dan **E** berupa 30 (tiga puluh) butir tablet berwarna orange dan **10 (sepuluh) butir tablet warna orange** adalah benar mengandung Etizolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kemudian barang bukti dalam huruf B, C dan D berupa 31 (tiga puluh satu) butir tablet berwarna hijau, 30 (tiga puluh) buitr tablet berwarna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna kuning benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti sebagaimana dalam huruf F benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna orange adalah benar mengandung Etizolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa pil erimin 5 (happy five) oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, tetapi merupakan penyalahgunaan psikotropika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya dan juga permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Selain itu perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1) 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau setelah ditimbang berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;
2) 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan pil ekstasi warna hijau setelah ditimbang dengan berat bersih 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram;
3) 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning setelah ditimbang dengan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram;
4) 1 (satu) papan yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five);
5) 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
6) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;

adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

7) 1 (satu) buah handphone merk Redmi casing warna biru;

adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis sehingga dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syawal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan kedua primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syawal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau setelah ditimbang berat bersih 14,38 (empat belas koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 30 (tiga puluh) butir pecahan pil ekstasi warna hijau setelah ditimbang dengan berat bersih 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk ekstasi warna kuning setelah ditimbang dengan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) papan yang terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil erimin 5 (happy five);
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi casing warna biru;

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Donald Panggabean, S.H.	Erianto Siagian, S.H., M.H.
ttd	
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)